

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4288/2542

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
นายชานู อินทะนพ

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

++ จำเลยฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 179 ++

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

จำเลย ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลงวันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๐ เวลากลางวันจำเลยผลิตเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยการบรรจุเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวใส่หลอดพลาสติกก้นหัวท้ายหลอดละ ๑ เม็ด จำนวน ๒๓ หลอดหลอดละ ๒ เม็ด จำนวน ๗ หลอด และหลอดละ ๓ เม็ด จำนวน ๒ หลอดรวม ๓๒ หลอด จำนวน ๔๓ เม็ด น้ำหนัก ๓.๘๗ กรัม แล้วจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ที่จำเลยผลิตดังกล่าวไว้ในครอบครองของจำเลยเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เจ้าพนักงานจับจำเลยได้และยึดยาเสพติดให้โทษที่จำเลยผลิตและมีไว้เพื่อจำหน่ายเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๕, ๖๖, ๑๐๒ และริบของกลาง

จำเลยให้การรับว่ามีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ผลิตและไม่ได้มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งจำคุก ๘ ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสามคงจำคุก ๕ ปี ๔ เดือน ริบของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ก่อนเกิดเหตุจำสืบตำรวจสุวิทย์ ในเมือง กับพวกได้รับแจ้งจากสายลับว่า จำเลยมีพฤติการณ์ในการลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนที่บ้านเลขที่ ๗/๒ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอทรายมูล จังหวัดจันทบุรีจึงวางแผนจับกุมหลายครั้งแต่ไม่สามารถจับกุมจำเลยได้ ต่อมาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา จำสืบตำรวจสุวิทย์กับพวกเดินทางไปที่บ้านของจำเลยดังกล่าว เมื่อไปถึงพบจำเลยกำลังจะขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน ทันทีที่เห็นเจ้าพนักงานตำรวจจำเลยได้วิ่งหลบหนี จำสืบตำรวจสุวิทย์กับพวกวิ่งไล่ตามจับตัวจำเลยได้จำสืบตำรวจสุวิทย์กับพวกแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและขอตรวจค้นภายในบ้าน โดยมีจำเลยกับนางสาว อธิษฐาน ภริยาของจำเลยเป็นผู้นำตรวจค้น จากการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๔๓ เม็ด แบ่งบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกหลอดละ ๑ เม็ด จำนวน ๒๓ หลอดหลอดละ ๒ เม็ด จำนวน ๗ หลอด และหลอดละ ๓ เม็ด จำนวน ๒ หลอด ซุกซ่อนในช่องเก็บของบริเวณหัวเตียงนอน สอบถามจำเลยแล้วรับว่าเป็นของจำเลยที่ซื้อมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อเสพเองและแบ่งขายบ้าง จำสืบตำรวจสุวิทย์กับพวกจึงจับกุมจำเลยนำส่งร้อยตำรวจเอกบรรจบ กระต่ายทอง พนักงานสอบสวน ชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยว่าเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยรับสารภาพว่า มีเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนส่งของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์แล้ว ปรากฏว่าเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดเมทแอมเฟตามีน น้ำหนักรวม ๓.๘๗ กรัม

จำเลยนำสืบว่า จำเลยมีภริยาซึ่งรับราชการครูและมีบุตรด้วยกัน ๒ คน จำเลยมีอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์โดยมีลูกจ้างอีก ๓ คน จำเลยต้องทำงานทุกวัน บางครั้งต้องทำงานในเวลากลางคืนด้วยจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อเสพในเวลาทำงานกลางคืน มิได้มีไว้เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ใด

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่าย โจทก์มิได้อุทธรณ์ ข้อหาดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่ที่โจทก์กล่าวในฟ้อง จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๔๓ เม็ด ซึ่งแบ่งบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกฉีกหัวท้ายหลอดละ ๑ เม็ดบ้าง ๒ เม็ดบ้าง และ ๓ เม็ดบ้าง ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คงมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษามาหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของจำสืบตำรวจสุวิทย์ ในเมือง กับสืบตำรวจโทสยาม อินทร์ศรีสุข พยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมจำเลยคงได้ความเพียงว่า ก่อนเกิดเหตุพยานทั้งสองสืบทราบว่ามีจำเลยลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แต่โจทก์ไม่มีพยานปากใดที่รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้เคียงมาเบิกความให้เห็นถึงพฤติการณ์ของจำเลยว่าเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ที่จำสืบตำรวจสุวิทย์ กับสืบตำรวจโทสยามเบิกความว่า พยานโจทก์ทั้งสองเคยวางแผนจับกุมจำเลยหลายครั้งแล้ว โดยให้สายลับไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะบางครั้งซื้อได้ บางครั้งก็ซื้อไม่ได้ เป็นทำนองว่าจำเลยมีพฤติการณ์ในการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนนั้น คำเบิกความของพยานทั้งสองในข้อนี้ น่าจะสงสัยอยู่มาก เพราะหากมีการวางแผนจับกุมจำเลยโดยให้สายลับไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยได้จริง เหตุใดจึงไม่ดำเนินคดีแก่จำเลยในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในครั้งนั้น คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวเกี่ยวกับพฤติการณ์ของจำเลยมีข้อพิรุธ ไม่น่าคงพอที่จะรับฟังเป็นจริงได้ส่วนเหตุการณ์ในขณะที่มีการตรวจค้นบ้านพักของจำเลยที่มีลักษณะเป็นการตรวจค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดดังเช่นการตรวจค้นทั่วไปเพราะไม่มีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดให้โทษจากจำเลยก่อน อันจะชี้ให้เห็นเจตนาพิเศษของจำเลยในการมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองว่าประสงค์จะมีไว้เพื่อขาย จำหน่าย หรือจ่ายแจก ส่วนที่สืบตำรวจโทสยามเบิก

ความว่า ในชั้นจับกุมพยานได้แจ้งข้อหาแก่จำเลยว่าผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากประเทศกัมพูชา แล้วนำมาแบ่งใส่หลอดพลาสติกเพื่อเสพเองบ้างและขายบ้าง ก็ขัดแย้งกับคำเบิกความของจำเลยที่อ้างว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่า จำเลยมียาเสพติดให้โทษของกลางไว้เพื่อเสพ ปรากฏตามคำให้การผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข ๓ คำเบิกความของพยานโจทก์ผู้จับกุมจำเลยที่อ้างว่าจำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมว่า ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาแบ่งบรรจุใส่ในหลอดพลาสติกเพื่อเสพบ้างและขายบ้างจึงมีน้ำหนักน้อย เมื่อเป็นเช่นนี้พยานหลักฐานของโจทก์ที่จะพิสูจน์ว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายคงอาศัยแต่จำนวนและลักษณะของการแบ่งเมทแอมเฟตามีนของกลางบรรจุในหลอดพลาสติก ที่บรรจุหลอดละ ๑ เม็ดบ้าง ๒ เม็ดบ้าง และ ๓ เม็ดบ้างมาเป็นเครื่องอนุมานให้เห็นเจตนาพิเศษของจำเลยแต่ทางพิจารณาไม่ได้ความว่า จำเลยเป็นผู้แบ่งเมทแอมเฟตามีนของกลางเหล่านั้นบรรจุในหลอดพลาสติก ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางที่บรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกจำนวน ๓๒ หลอด ซึ่งโดยลักษณะของการบรรจุเป็นการสะดวกแก่การจำหน่าย แล้วฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีเจตนาจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่น ทั้งที่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดมานำสืบให้เห็นเช่นนั้นจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา เพราะการที่จำเลยครอบครองยาเสพติดให้โทษของกลางซึ่งบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นเพราะจำเลยได้ยาเสพติดให้โทษนั้นมาในสภาพเช่นนั้น หรือได้มาแล้วจึงนำมาแบ่งบรรจุลง

ในหลอดพลาสติกก็อาจเป็นไปได้ทั้งสองสถานจะสันนิษฐานในทางที่เป็นผลร้ายแก่
จำเลยว่า จำเลยเป็นผู้แบ่งเมทแอม-เฟตามีนของกลางบรรจุในหลอดพลาสติกเพื่อ
เตรียมจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนไม่ได้ ในข้อนี้จำเลยมีตัว
จำเลยกับนางสารภี อินทะนพ ภริยาของจำเลยเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า
จำเลยมีอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ในช่วงที่มีงานมากจำเลยต้องทำงานใน
เวลากลางคืนและต้องเสพเมทแอมเฟตามีนด้วย พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอรับฟัง
ไม่ได้ว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้เพื่อจำหน่าย คงฟังได้ว่าจำเลยมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น การ
ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยผลิตเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ ด้วยการแบ่งบรรจุในหลอดพลาสติกหิ้วหิ้วแล้วมีเมทแอมเฟตามีน
ดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และขอให้ลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ นั้น ความผิดตามฟ้องของโจทก์
ย่อมรวมถึงการมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็น
ความผิดตามมาตรา ๖๗ อยู่ด้วย ถือได้ว่าความผิดตามฟ้องรวมการกระทำหลาย
อย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยมี
เมทแอมเฟตามีนของกลางอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าว ซึ่งมีอัตราโทษ
เบากว่าตามที่พิจารณาได้ความได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๙๒ วรรคสุดท้าย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๗ จำคุก ๒ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ เห็น
สมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑.

(กำพล ภู่สุดแสง-อำนวย เต้พันธ์-ชวลิต ยอดเนร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>